

조 치 요 청 서

지적구분 : 부서경고(행정상)

1. 제 목 : 여성기업 업체 수의계약 체결 부적정

2. 소관부서 : 부산지사

3. 지적내용

☐ 5천만원 초과 수의계약 건에 대한 전자조달시스템 미 이행

- 국가계약법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 가목 5)에서는 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업은 수의계약을 체결할 수 있다고 되어 있으며,
- 같은법 시행령 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 제2항에서는 “각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제26조제1항제5호가목에 따른 수의계약 중 추정가격이 2천만원[같은 조 제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우에는 5천만원]을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 해야 한다”라고 명시되어 있다.
- 해양환경조사2호 정기수리 시 기관수리 용역은 예정가격(방제기술연구처 승인)이 71,442,078원으로, 국가계약법 시행령 제30조에 따른 ‘소액수의 (전자)견적 제출 공고’에 해당되나, 부산지사는 ‘소액수의 (전자)견적 제출 공고’가 아닌 2인 이상 견적서 비교 후 최저가격인 여성기업 ◇◇◇와 기관수리 용역(71,442,070원, '22. 3.17.)을 체결하였다.

(단위 : 원)

계약번호	계약명	본사 승인금액	계약금액	계약상대자	계약체결일	비고
2022030BE80-00	해양환경조사2호 기관수리 용역	71,442,078	71,442,070	◇◇◇	'22. 3.17.	여성기업

- 그 결과, 전자공개수의계약에 따라 예정가격 이하로써 예정가격의 88%이상 (부가세 포함) 견적서를 제출한 자 중에서 최저가 견적제출자로 계약상대자가 결정되는 점을 고려할 때, 예정가격과 낙찰금액 차이에 대한 예산이 절감되지 못하였다.

4. 조치할 사항

- 부산지사장은 향후 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. <부서경고(행정상)>

2023. 1. 16.

해양환경공단 감사

